

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE



UNION – DISCIPLINE – TRAVAIL

....oooo.....

MINISTERE DE L'ASSAINISSEMENT ET LA SALUBRITE

....oooo.....

**PROJET D'ASSAINISSEMENT ET DE LA RESILIENCE
URBAINE**

RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ELABORATION DU
CADRE POLITIQUE DE REINSTALLATION (CPR)

TERMES DE REFERENCE (TdR)

Juillet 2019

Sommaire

1.	CONTEXTE	3
2.	OBJECTIF DE L'ÉTUDE	4
3.	DEMARCHE METHODOLOGIQUE.....	5
4.	TÂCHES ET ETENDUE DE LA MISSION DU CONSULTANT	5
5.	RESULTAT ATTENDU.....	6
6.	CONDITIONS DE LA CONSULTATION / EXÉCUTION DES TÂCHES.....	7
7.	PROFIL DU CONSULTANT.....	8
8.	EXPÉRIENCE SPÉCIFIQUE	8
9.	LIVRABLES ET DUREE DE L'ETUDE	8
10.	MÉTHODE DE SÉLECTION ET DOSSIER DE CANDIDATURE	9
11.	GRILLE D'ÉVALUATION.....	9
12.	CONFIDENTIALITE	9

1. CONTEXTE

La Côte d'Ivoire a sollicité un financement de la Banque mondiale pour réaliser les travaux du Projet d'Assainissement et de Résilience Urbaine. Ce projet prévu pour être réalisé sur une durée globale de 5 ans, vise à contribuer à l'amélioration de la gestion des déchets et de l'assainissement du District Autonome d'Abidjan et des villes secondaires.

De façon spécifique, l'objectif de développement du projet est d'améliorer (i) la résilience au risque d'inondation et (ii) les services de gestion de déchets solides dans les quartiers vulnérables du District d'Abidjan et dans certaines villes secondaires. Le projet proposé fournira donc un appui technique et financier dans trois domaines principaux :

- L'atténuation des risques d'inondation par des solutions plus ou moins structurelles et des infrastructures vertes et grises ;
- La gestion des déchets solides comprenant des solutions de financement privé ;
- Et les technologies numériques et un soutien institutionnel pour la planification et les services urbains.

Dans l'optique de prévenir et d'atténuer les éventuelles incidences négatives qui pourraient découler de la mise en œuvre de ce projet sur l'environnement socioéconomique, il s'avère opportun d'élaborer un Cadre Politique de Réinstallation (CPR) et ce, conformément à la législation ivoirienne et à la norme environnementale et sociale (NES) n°5 de la Banque mondiale, relative à l'acquisition de terres, restrictions à l'utilisation de terres et réinstallation involontaire.

C'est dans ce contexte et en vue de satisfaire à ce préalable que les présents termes de référence (TDR) sont élaborés pour recruter un Consultant individuel en vue de l'élaboration du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) des personnes susceptibles d'être affectées par les sous-projets du PARU.

2. CADRE INSTITUTIONNEL DU PROJET

- **Le Maitre d'Ouvrage** : Le Ministère de l'Assainissement et de la Salubrité ;
- **Le Comité de Pilotage** : composé (i) du Ministre de l'Assainissement et de la Salubrité et/ou son représentant, (ii) du Ministre de l'Economie et des Finances, (iii) du Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre Chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, (iv) du Ministre de la Construction, du Logement et de la Planification Urbaine, (v) du Ministère de l'Economie Numérique, (vi) du Gouverneur du District d'Abidjan, et (vii) du Président de l'UVICOCI (Union des Villes et Collectivités de Côte d'Ivoire) .Ce comité a pour mission la supervision généralisée du projet ; c'est l'organe de décision au niveau stratégique ;

- **L'Unité de Coordination du Projet (UCP)** : L'UCP sera créée au sein du Ministère de l'Assainissement et de la Salubrité et gèrera le projet au niveau central, en coordonnant la mise en œuvre globale des activités du projet.
- **Les Agences d'exécution** : Elles seront en charge de la mise en œuvre de chaque activité du projet relevant de leur mandat institutionnel.
- **Services de consultants pour la supervision, le contrôle technique et l'audit** : à recruter ;
- **Les entreprises** : à recruter ;

3. OBJECTIF DE L'ÉTUDE

Le CPR est un document par le biais duquel le Gouvernement ivoirien s'engage formellement à respecter, selon les exigences et les standards de la Banque mondiale, les droits de compensation de toute personne ou entité potentiellement affectées par le projet financé ou cofinancé par la Banque mondiale.

C'est aussi un instrument d'atténuation qui s'applique à tout projet dont le contenu de ses composantes et son impact sur la population du point de vue des déplacements et des acquisitions de terres ne sont pas connus avec précision.

L'objectif principal de l'étude est d'élaborer un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) permettant d'identifier et d'analyser les impacts sociaux possibles de la mise en œuvre du Projet d'Assainissement et de la Résilience Urbaine (PARU). Les objectifs spécifiques du CPR du projet sont :

- (i) Identifier les enjeux sociaux dans les différentes zones retenues pour le projet ;
- (ii) Identifier les risques sociaux liés aux différentes interventions dans le cadre de la mise en œuvre du projet ;
- (iii) clarifier les principes qui doivent guider le processus de la réinstallation, les dispositions organisationnelles et les critères conceptuels devant être appliqués au projet.
- (iv) Clarifier aussi les règles applicables à l'identification des personnes qui sont susceptibles d'être affectées par la mise en œuvre des activités du projet
- (v) Identifier les forces et les faiblesses du cadre politique, juridique et institutionnel en matière de social au niveau des principaux acteurs du projet ;
- (vi) Proposer les modalités d'indemnisation et de compensation des PAPs
- (vii) Décrire les arrangements institutionnels de mise en œuvre du CPR en clarifiant les rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du projet ;
- (viii) Identifier les acteurs et entités impliqués dans chacune des étapes : tri, sélection, catégorisation sociale et environnementale, préparation et approbation des TDRs et des rapports d'Etude Sociale et de PAR.

Le CPR indiquera clairement le cadre de procédures à suivre pour les acquisitions de terrain si cela était nécessaire. Ce document du CPR guidera l'exécution des investissements permettant la mise en œuvre du projet de manière durable sur le plan social. Ce document cadre devra prendre en compte les politiques pertinentes de la Côte d'Ivoire et de la Banque mondiale.

4. DEMARCHE METHODOLOGIQUE

Le consultant devra présenter une démarche méthodologique claire notamment la recherche documentaire, effectuer des visites de terrain et organiser des rencontres avec les principaux acteurs concernés.

Pendant l'exécution de la mission, le consultant adoptera également une démarche participative. Cela consistera en l'organisation de consultations et d'entretien qui garantiront le dialogue et la participation de tous les acteurs et populations concernés. Pour ce faire, des consultations publiques avec les parties prenantes et les populations susceptibles d'être affectées, ainsi que l'information fournie à ces populations et autres devront être organisées par le consultant et être retranscrits dans le rapport du CPR. Il prendra aussi attache avec les instances de pilotage du projet pour des entretiens. Le rapport du CPR devra également comprendre un plan de consultation et de participation du public sur les activités au cours de l'exécution du projet.

En préparant le CPR, le consultant proposera également des actions pour améliorer les conditions sociales dans les zones d'intervention du projet, surtout en direction des groupes dits pauvres et vulnérables.

5. TÂCHES ET ETENDUE DE LA MISSION DU CONSULTANT

Le Consultant en charge d'élaborer le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) des personnes affectées par le Projet d'Assainissement et de la Résilience Urbaine (PARU), aura pour tâches de :

- examiner des différents documents préparés ou en cours de préparation dans le cadre de la préparation du Projet (la note conceptuelle du projet, les aide-mémoires de missions, etc.) ;
- faire une brève description du projet et des composantes nécessitant une réinstallation des populations,
- faire une description des principes et objectifs de préparation et de mise en œuvre des plans de réinstallation ;
- faire l'analyse comparative du cadre juridique ivoirien et la norme environnementale et sociale N°5 : Acquisition de terres, restrictions à l'utilisation de terres et réinstallation involontaire;
- conduire les consultations avec les parties prenantes, notamment l'Office National de l'Assainissement et du Drainage (ONAD), l'Agence National de Gestion des Déchets (ANAGED), les services administratifs des villes concernés par le projet, les ONG et organisations sociales locales ;

- identifier les enjeux sociaux et faire un inventaire des personnes et biens pouvant être affectés par le projet,
- faire une estimation des populations à réinstaller et éligibilité ;
- indiquer des méthodes d'évaluation des biens affectés ;
- proposer des procédures organisationnelles d'attribution des droits ;
- faire une description du processus d'exécution, mettant en relation la mise en œuvre de la réinstallation/compensation avec les travaux de génie civil (libération des emprises) ;
- proposer un mécanisme de gestion des plaintes,
- évaluer les biens susceptibles d'être affectés et proposer un budget d'indemnisation ou de compensation,
- indiquer s'il aura l'acquisition de terre dans le cadre du projet et déterminer les procédures à suivre,
- etc.

6. RESULTAT ATTENDU

Le Cadre de Politique de Réinstallation des personnes affectées par la mise en œuvre des activités du PARU est élaboré.

Le rapport devrait essentiellement se focaliser sur les résultats pertinents, conclusions et recommandations. Le rapport devrait au moins contenir les éléments suivants :

Contenu indicatif du Rapport Relatif au CPR :

- Sommaire
- Introduction de l'objet de la mission, du rapport, et de définitions clés
- Résumé exécutif en français
- Résumé exécutif en Anglais
- Brève description du projet
- Impacts potentiels du projet sur les personnes, les biens, les moyens de subsistances, incluant l'estimation de la population déplacée et catégories des personnes et biens affectées (dans la mesure où cela peut être estimé/prévu),
- Contexte légal et institutionnel des aspects d'acquisition de terre, expropriation et de propriétés foncières, y compris une description détaillée de l'expropriation pour cause d'utilité publique en Côte d'Ivoire (les différentes étapes et responsabilités, le durée moyenne de chaque étape, les risques, l'acte de transfert effectif de propriété entre l'expropriant et l'exproprié, etc.,
- Principes, objectifs, et processus de réinstallation, avec référence à la NES n°5. « Acquisition de terre, restriction d'accès à l'utilisation de terres et réinstallation » de la Banque mondiale ;

- Matrice de convergence et divergence et applicabilité des politiques, et proposition de la procédure harmonisée à appliquer dans le cadre du projet (procédure nationale plus exigeante de la politique de la Banque incluant les étapes et responsabilités, etc.)
- Préparation, revue, et approbation du PAR (un plan détaillé du PAR devra être fourni en annexe)
- Critères d'éligibilité pour diverses catégories de personnes affectées.
- Méthodes d'évaluation des biens et détermination des taux de compensation.
- Processus de consultation avec les PAP et méthodes de consultations des personnes affectées avec leurs participations.
- Résultats des consultations avec les parties prenantes (société civile, administration, collectivités et PAPs) au niveau local, régional et national ;
- Mécanisme d'identification, assistance, et disposition à prévoir dans le plan d'action de réinstallation (PAR) pour l'appui des groupes vulnérables identifiés.
- Elaboration du mécanisme de gestion et règlement des plaintes et voies de recours
- Dispositif institutionnel pour la mise en œuvre du CPR.
- Dispositif du suivi et évaluation de la mise en œuvre du PAR et rôle de chaque acteur
- Budget et sources de financement (incluant les procédures de paiement).
- Annexes
 - TDR pour la préparation d'évaluation sociale et des plans de recasement
 - fiche d'analyse sociale des sous -projets pour l'identification des cas de réinstallations involontaires.
 - fiches de plainte
 - une représentation schématique du mécanisme de gestion des plaintes
 - modèle de PV de consultation publique
 - modèle de guide d'entretien pour les consultations publiques
 - Les PV et images des consultations avec les structures consultées avec l'accent mis sur les PAPs, les préoccupations exprimées.
 - Listes des personnes et structures consultées avec leurs signatures et contact
 - Le présent TDR objet de l'étude

7. CONDITIONS DE LA CONSULTATION / EXÉCUTION DES TÂCHES

Le (la) consultant(e) devra fournir au commanditaire une note méthodologique contenu dans son offre technique, qui comportera les grandes lignes qu'il (elle) prévoit d'utiliser pour la conduite de l'étude, la démarche de consultation et d'entretien qui garantira le dialogue et la participation de tous les acteurs concernés par le projet (en phase d'exécution de la mission) et un calendrier de mise en œuvre de la mission. Il (elle) devra utiliser des documents et informations appropriés du commanditaire, des partenaires et d'autres sources, ainsi que de son expérience personnelle, des contacts, et des références sur des activités similaires réalisés dans le pays ou dans la sous-région.

Aussi, sur la base de la documentation existante, des visites de terrain et des rencontres avec les principaux acteurs concernés, le (la) consultant(e) fera-t-il (elle) une étude de la documentation du Projet et aura des entretiens avec les autorités compétentes à tous les niveaux: les équipes

chargées de la préparation des projets, les institutions responsables de la législation et des procédures de réinstallation et d'indemnisation.

NB : Il convient de préciser que la qualité de la note méthodologique sera un critère considéré dans l'évaluation de l'offre technique du consultant.

Pendant l'exécution de la mission, le consultant adoptera également une démarche de consultation et d'entretien qui garantira le dialogue et la participation de tous les acteurs concernés par le Programme.

8. PROFIL DU CONSULTANT

Le consultant devra avoir le au moins BAC+4 dans les sciences sociales ou domaines similaires et justifier d'au moins cinq (5) ans d'expériences avérées dans la conduite d'études sociales, dont 03 Cadre Politique de Réinstallation (CPR) au moins de projets financés par la Banque mondiale en Côte d'Ivoire.

Le consultant devra être familiarisé aux dispositions de la PO 4.12 de la Banque mondiale et des dispositions nationales en la matière.

9. EXPÉRIENCE SPÉCIFIQUE

Le Consultant Individuel devra avoir réalisé au moins trois (03) CPR satisfaisant avec les noms de projets financés par la Banque mondiale et les références des personnes à contacter.

10. LIVRABLES ET DUREE DE L'ETUDE

Livrables

En considérant T0 comme la date de notification de l'ordre de service de démarrage du CPR, le délai retenu pour la finalisation complète du CPR est trente (30) jours. Le calendrier retenu est le suivant :

- T0 : Rencontre de cadrage ;
- T0+3 jours : Un rapport de démarrage incluant son programme de travail ;
- T0 +20 jours : Un rapport provisoire v0 du CPR en 10 copies couleurs et 4 copies numériques sur USB ;
- T0 +21 jours : Atelier de restitution
- T0 + 26 jours : prise en compte des commentaires et production du rapport provisoire v1 (15 copies et en version numérique sur USB)
- T0 +30 jours : prise en compte des commentaires de la banque mondiale et production du rapport final du CPR à fournir en dix (10) exemplaires physiques et en dix (10) versions sur clé USB

La langue utilisée pour le rapport sera le Français avec une traduction en anglaise du résumé exécutif

Durée

Recrutement de Consultant Individuel pour l'élaboration _CPR _ TdRs _ Version v1-07/2019

Sous la supervision de la Cellule de Coordination du projet et de la Banque mondiale, l'étude sera conduite en trente (30) jours y compris la consultation et la restitution de l'étude au PAP.

11. MÉTHODE DE SÉLECTION ET DOSSIER DE CANDIDATURE

Le consultant sera recruté par la méthode d'analyse de cv telle que décrite dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)- Fournitures, Service de Consultants de Juillet 2016.

Seul le CV qui a pu obtenir le meilleur score technique sera appelé à négocier le marché.

12. GRILLE D'EVALUATION

Critère	Note le critère
1. Formation du candidat (Diplôme, Pertinence en rapport l'objet de la mission)	20
2. Nombre d'années d'expérience du consultant	30
3. Nombre de CPR de projet financé par la Banque mondiale	40
4. Nombre de CPR élaboré en Côte d'Ivoire	10
	Note globale
	[100]

13. CONFIDENTIALITE

Les documents et autres informations ayant servi à la rédaction du rapport tout comme ce dernier, restent la propriété exclusive du projet. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés à d'autres fins sans l'autorisation préalable du projet.